



Novel Duty of Care

Wie man eine wirklich neue Sorgfaltspflicht prüft. Eine Einführung in die moderne Methode des negligence-Rechts von England und Wales.

1. Neue Technik heißt nicht automatisch neue Rechtsfrage

Eine **novel duty** ist eine vorgeschlagene duty of care, deren Bestehen durch etablierte Fälle und Grundsätze noch nicht beantwortet wird. „Novel“ beschreibt die rechtliche Pflichtfrage, nicht bloß ungewöhnliche Tatsachen oder eine neue Maschine. [2]

Erfundener Vergleich: Ein fahrlässig gesteuerter Lieferroboter verletzt einen Fußgänger. Die Maschine ist neu, aber die Pflicht, durch die eigene Tätigkeit keine vorhersehbaren Körperverletzungen zu verursachen, kann auf bekannten Grundsätzen beruhen. Eine Informationsplattform soll dagegen sämtlichen entfernten Anlegern für spätere Geldverluste entstehen: Hier wären Beziehung, Informationszweck und Vergleichsfälle genauer zu untersuchen.

2. Mit bestehendem Recht beginnen

Gerichte suchen zuerst etablierte Grundsätze für die relevante Beziehung. Autofahrer und Verkehrsteilnehmer oder medizinische Dienste und Patienten sind vertraute Kategorien. Beantwortet eine solche Regel die Pflichtfrage, wird sie angewendet. Pflichtverletzung, Ursache und ersatzfähiger Schaden folgen getrennt. [2, 3]

Precedent: frühere Gerichtsentscheidung mit Bedeutung für eine spätere Rechtsfrage.

Analogy: Vergleich rechtlich relevanter Gemeinsamkeiten. **Incremental development:** schrittweise Weiterentwicklung bestehender Kategorien unter Beachtung sachlich wichtiger Unterschiede.

3. Drei Überlegungen aus Caparo

Foreseeability: War die relevante Schadensart vernünftigerweise vorhersehbar?

Proximity: War die Beziehung rechtlich eng genug? **Fair, just and reasonable:** Passt die vorgeschlagene Pflicht zu einem sachgerechten und widerspruchsfreien Haftungsumfang? Diese Überlegungen helfen bei einer wirklich neuen Pflichtfrage. Sie sind keine mechanische Pflichtprüfung für jede negligence-Klage. [1, 2]



Caparo: Zweck der Information

4. Caparo Industries plc v Dickman [1990] 2 AC 605 [1]

Caparo kaufte Aktien der börsennotierten Fidelity und betrieb eine Übernahme, nachdem es geprüfte Jahresabschlüsse gelesen hatte. Es behauptete, die Abschlüsse stellten die Finanzlage zu günstig dar, und verklagte die Prüfer wegen Investitionsverlusten. Die Frage war, ob diese Caparo gerade für seine eigenen Kaufentscheidungen eine duty of care schuldeten.

Die Prüfung erfüllte einen gesetzlichen Zweck für die Aktionäre als Gesamtheit. Die Prüfer hatten nicht übernommen, die ganze Anlegeröffentlichkeit oder einzelne Aktionäre bei persönlichen Käufen zu beraten. Dass jemand die veröffentlichten Zahlen lesen und investieren könnte, genügte nicht für die behauptete Pflicht.

Wer gewann - und warum? Die Prüfer gewannen. Das House of Lords gab ihrem Rechtsmittel statt und verneinte die behauptete Pflicht gegenüber Caparo als möglichem Anleger oder einzelner Aktionär beim Aktienkauf. Es war eine **vorläufige Pflichtfrage**; der Ausgang bewies nicht, dass jede streitige Zahl im Abschluss tatsächlich richtig war. [1]

5. Pure economic loss als Kontext

Der Verlust bestand in einem finanziellen Nachteil ohne begleitende Körperverletzung oder Beschädigung anderer Sachen. Bei solchen **pure economic losses** ist die genaue Beziehung wichtig. Man fragt nach Informationszweck, Adressat, Nutzung und Umfang der vorgeschlagenen Verantwortung.

Fragen für Studierende: Wofür wurde die Information erstellt? Für wen? Für welche Entscheidung wurde sie verwendet? Für welchen Personenkreis und welche Transaktionen sollte die Pflicht gelten? Diese Fragen begrenzen eine bestimmte Pflicht; sie erklären Prüfer nicht für jede denkbare Klage haftungsfrei.

Lord Bridge betonte auch vorsichtige Entwicklung anhand vergleichbarer bestehender Fälle. Der Supreme Court erläuterte in Robinson, dass ein universelles starres Dreistufenschema Caparo falsch liest. [2]



Robinson: bekannte Pflicht, umstrittene Lage

6. Robinson v Chief Constable of West Yorkshire Police [2018] UKSC 4 [2]

Beamte wollten einen mutmaßlichen Drogenhändler auf einer belebten Straße festnehmen. Im Gerangel kollidierten sie mit der Fußgängerin Robinson und verletzten sie. Der erstinstanzliche Richter hielt sie für nachlässig, nahm aber Haftungsfreiheit an. Der Court of Appeal verneinte die Pflicht und außerdem die Pflichtverletzung.

Der Supreme Court verwarf eine allgemeine polizeiliche Haftungsfreiheit. Das eigene Vorgehen der Beamten hatte eine vorhersehbare Körperverletzung eines nahen Passanten verursacht. Hier griffen etablierte Grundsätze angemessener Sorgfalt; es musste keine neue Pflichtkategorie erfunden werden.

Wer gewann - und warum? Frau Robinson gewann. Die Beamten schuldeten ihr angemessene Sorgfalt, verletzten die Pflicht und verursachten die Verletzung. Der Chief Constable haftete. Zur Bestimmung der damages ging die Sache zurück; der Supreme Court setzte keine endgültige Geldsumme fest. [2]

7. Was bei einer wirklich neuen Pflicht zu tun ist

Fehlt eine passende etablierte Regel, werden die engsten rechtlichen Analogien sowie Gründe für und gegen die konkrete Pflicht untersucht. Ziel ist eine widerspruchsfreie, begrenzbare Regel. In diesem Bereich sind Vorhersehbarkeit, Nähe und faire, gerechte, vernünftige Verantwortungszuweisung hilfreich. [2]

Erfundener Vergleich: Ein neu geformtes Fahrzeug verletzt einen Fußgänger: Die Form allein macht die Pflicht nicht neu. Eine öffentliche Plattform soll jeden Leser für jeden späteren Geldverlust entschädigen: Die Beziehung und der Anspruchsumfang sind anders. Man muss prüfen, welche Unterschiede rechtlich zählen.



Darnley: irreführende Wartezeit

8. Darnley v Croydon Health Services NHS Trust [2018] UKSC 50 [3]

Nach einer Kopfverletzung kam Darnley in die Notaufnahme. Er hörte, es könne vier bis fünf Stunden dauern, bevor ein Arzt ihn sehe. Nicht erklärt wurde ihm, dass Patienten mit Kopfverletzung gewöhnlich innerhalb von etwa 30 Minuten eine **triage**, eine erste Dringlichkeitseinschätzung durch eine Pflegekraft, erhielten. Er ging nach 19 Minuten, brach später zusammen und erlitt dauerhaften Hirnschaden.

Der Supreme Court behandelte die Pflicht des Krankenhauses gegenüber aufgenommenen Notaufnahme-Patienten als etablierte Kategorie. Dazu gehörte angemessene Sorgfalt, um keine irreführende Information über den Zugang zur Behandlung zu geben. Dass eine Empfangskraft sprach, beseitigte die Pflicht des Krankenhauses nicht.

Die Tatsachenfeststellungen lauteten: Bei zutreffender Information über die frühere triage wäre Darnley geblieben; frühere Behandlung hätte zu nahezu vollständiger Erholung geführt. Sein Weggehen ohne Mitteilung unterbrach auf diesen Feststellungen den Ursachenzusammenhang nicht.

Wer gewann - und warum? Darnley gewann. Das Krankenhaus verletzte eine bestehende Pflicht durch irreführende Information, die auf den festgestellten Tatsachen den Schaden mit verursachte. Die Sache ging zur Ermittlung der damages zurück. Das Urteil erfand keine universelle Pflicht, jede Wartezeit überall perfekt vorherzusagen. [3]

9. Pflicht, Standard und Ursache unterscheiden

Duty: Bestand eine Pflicht des Krankenhauses gegenüber dem Patienten? **Breach:** War die Information unangemessen irreführend? **Causation:** Beeinflusste sie die Entscheidung zu gehen und die Verletzung? Streit über die Genauigkeit einer Information ist nicht automatisch Streit darüber, ob überhaupt eine Pflicht existiert.

Drei Ergebnisse: Caparo verneinte die konkrete Anlegerpflicht. Robinson wandte eine bekannte Körperverletzungspflicht an. Darnley wandte die bekannte Patientenpflicht auf irreführende Information an. Ungewöhnliche Fakten und eine neue duty sind verschiedene Dinge.



Verständnisfragen mit Antworten

1. Ist jeder Roboterfall rechtlich novel?

Antwort: Nein. Etablierte Grundsätze können die relevante Beziehung bereits regeln.

2. Welche drei Caparo-Überlegungen zählen?

Antwort: Foreseeability, proximity und fair, just and reasonable. Sie sind kein mechanischer Test für sämtliche Fälle.

3. Wer gewann Caparo?

Antwort: Die Prüfer: Der veröffentlichte Abschluss begründete nicht die behauptete Pflicht für Caparos individuellen Aktienkauf.

4. Gewann Robinson durch die Erfindung einer neuen Pflicht?

Antwort: Nein. Die bekannte Sorgfaltspflicht bei eigener Verursachung körperlicher Schäden genügte.

5. Musste Darnley beweisen, dass die Empfangskraft Ärztin war?

Antwort: Nein. Die etablierte Pflicht des Krankenhauses konnte auch durch Information der Empfangskraft verletzt werden.

6. Unterbrach Darnleys Weggehen die Kausalität?

Antwort: Auf den Feststellungen nein: Richtige Information hätte ihn zum Bleiben bewegt und frühere Behandlung nahezu vollständige Erholung ermöglicht.

7. Wurde in Robinson oder Darnley endgültig die Geldsumme festgelegt?

Antwort: Nein. Beide wurden zur Bestimmung der Höhe zurückverwiesen.



Primärquellen

Diese Fassung verwendet die für die englische Serie am 4. Oktober 2026 geprüften Primärquellen. Die neueren Leitentscheidungen wurden für diese Ausgabe erneut eingesehen. Sämtliche als erfunden gekennzeichneten Beispiele sind Lehrsituationen.

[1] Caparo Industries plc v Dickman [1990] 2 AC 605.

Reproduktion des House-of-Lords-Urteils; Beziehung zwischen Prüfern und Anlegern und schrittweise Rechtsentwicklung. [Quelle öffnen](#)

[2] Robinson [2018] UKSC 4.

Amtliches Urteil, Absätze 21-30 zur Methode und 68-81 zum Ergebnis. [Quelle öffnen](#)

[3] Darnley [2018] UKSC 50.

Amtliches Urteil; Absätze 16-22 zur Pflicht, 25-31 zur Verletzung und Ursache, 32 zur gerichtlichen Anordnung. [Quelle öffnen](#)